МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 16 № 4/14 Улаанбаатар хот

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
Х.БАДАМСҮРЭН ТАНАА

"Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын нэр бүхий ажилтанаас Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "тус газар нь үйлдвэрийн ажилтанд болон гэр бүлийн 18 наснаас дээш бүх гишүүнд коронавируст халдвараас сэргийлэх тарилга "Verocell" вакциныг сонголтгүйгээр хийж байгаа бөгөөд гэр бүлийн гишүүд нь хийлгэхгүй бол ажилд нь гаргахгүй гэж айлган сүрдүүлж байна. Тус эрүүл мэндийн харшлах шалтгаантай хүмүүст ч эрүүл мэндийн нөхцөл байдлыг харгалзахгүйгээр хүчээр вакцинд хамруулж байгаа нь бидний эрхийг зөрчиж байна" гэжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад "...эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй", Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтад "цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргах шийдвэр, арга хэмжээ нь хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гарсан байх шаардлагыг хангана", Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт "Халдварт өвчний эрсдэл ихтэй орон нутаг, улс оронд зорчих иргэн, ажил үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан тухайн ажил эрхэлж байгаа хүн холбогдох журмын дагуу дархлаажуулах бэлдмэлийг сайн дурын үндсэн дээр хийлгэж, хэрэглэж болно", мөн зүйлийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсэгт "сэргийлэх тарилгыг эмнэлгийн харшлах өвчингүй иргэнд хийнэ" гэж тус тус заасан байна.

Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан заавал хийх дархлаажуулалтад коронавируст /Ковид-19/ халдвараас сэргийлэх тарилга хамаарахгүй, мөн "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь Засгийн газраас баталсан "Сэргийлэх тарилгад хамрагдах шаардлагатай ажил, үйлчилгээний жагсаалт"-д багтаагүй байна. Дархлаажуулалтын тухай хуулийн дагуу тархвар судлалын заалтаар сэргийлэх тарилгад хамаарах коронавируст /Ковид-19/ халдвараас сэргийлэх вакцинд албадан хамруулах хууль зүйн үндэслэлгүй тул тус үйлдвэрийн газрын ажилтан, түүний гэр бүлийг албадан вакцинд хамруулах удирдлагын удирдамж, зааварчилгаа нь иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалах эрхийг зөрчиж болзошгүй байна.

15210003

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Тус үйлдвэрийн газрын нийт ажилтан болон гэр бүлийн гишүүдэд коронавируст /Ковид-19/ халдвараас сэргийлэх вакцинд сайн дурын үндсэн дээр хамрагдах боломжийг олгох;

2. Коронавируст /Ковид-19/ халдвараас сэргийлэх вакцин хийхэд харшлах өвчинтэй хүнд хийхгүй байх үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж мөрдөх;

3. Коронавируст /Ковид-19/ халдвараас сэргийлэх вакцинд хамрагдаагүй нь ажилтаны бусад эрх, тухайлбал хөдөлмөрлөх эрхийг хязгаарлахгүй байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 10 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД